

CHAPTER 2 | 소득세

01 「소득세법」상 거주자의 부동산임대업에서 발생하는 소득에 관한 설명으로 옳은 것은?

제23회 수정

- ① 공익사업과 관련한 지역권을 대여함으로써 발생하는 소득은 사업소득이다.
- ② 공익사업과 관련한 지상권을 대여함으로써 발생하는 소득은 사업소득이다.
- ③ 미등기부동산을 임대하고 그 대가로 받는 것은 사업소득이 아니다.
- ④ 자기소유의 부동산을 타인의 담보로 사용하게 하고 그 사용대가로 받는 것은 사업소득이다.
- ⑤ 국외소재 주택을 임대하고 그 대가로 받는 것은 사업소득이 아니다.

문제풀이

- ①, ② 공익사업과 관련한 지역권과 지상권의 대여로 인한 소득은 부동산임대사업소득이 아니라 기타소득이다. 즉, 공익사업과 관련이 없는 지역권과 지상권의 대여로 인한 소득은 부동산임대사업소득이다.
- ③ 미등기부동산을 임대하고 그 대가로 받는 것은 부동산임대사업소득이다.
- ⑤ 국외 소재 부동산을 임대하고 그 대가로 받는 것은 부동산임대사업소득이다.

정답 ④

02 「소득세법」상 거주자의 부동산 임대와 관련하여 발생한 소득에 관한 설명으로 틀린 것은?

제24회

- ① 국외에 소재하는 주택임대소득은 주택 수에 관계없이 과세된다.
- ② 3주택(법령에 따른 소형주택 아님)을 소유하는 자가 받은 보증금의 합계액이 2억원인 경우 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입한다.
- ③ 2주택(법령에 따른 고가주택 및 소형주택 아님)과 2개의 상업용 건물을 소유하는 자가 보증금을 받은 경우 2개의 상업용 건물에 대하여만 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입한다.
- ④ 주택임대소득이 과세되는 고가주택은 과세기간 종료일 현재 기준시가가 12억원을 초과하는 주택을 말한다.
- ⑤ 사업자가 부동산을 임대하고 임대료 외에 전기료·수도료 등 공공요금의 명목으로 지급받은 금액이 공공요금의 납부액을 초과할 때 그 초과하는 금액은 사업소득 총수입금액에 산입한다.

문제풀이

주택에 대한 간주임대료는 주택을 임대하고 보증금 등을 받은 경우 3주택 이상을 소유하고 보증금 등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우에 계산한다. 한편, 2주택(해당 과세기간의 기준시가가 12억원 이하인 주택은 주택 수에 포함하지 아니함)을 소유하고 해당 주택의 보증금 등의 합계액이 3억원 이상의 금액으로서 대통령령으로 정하는 금액(12억원)을 초과하는 경우 그 보증금 등을 사업소득금액을 계산할 때 총수입금액에 산입한다.

정답 ②

03 「소득세법」상 거주자가 국내소재 부동산 등을 임대하여 발생하는 소득에 관한 설명으로 틀린 것은?

제28회 수정

- ① 공익사업과 관련한 지상권의 대여로 인한 소득은 부동산임대업에서 발생한 소득에서 제외한다.
- ② 부동산임대업에서 발생한 소득은 사업소득에 해당한다.
- ③ 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제한다.
- ④ 부부가 각각 주택을 1채씩 보유한 상태에서 그 중 1주택을 임대하고 연간 1,800만원의 임대료를 받았을 경우 주택임대에 따른 과세소득은 분리과세와 종합과세를 선택할 수 있다.
- ⑤ 임대보증금의 간주임대료를 계산하는 과정에서 금융수익을 차감할 때 그 금융수익은 수입이자와 할인료, 수입배당금, 유가증권처분이익으로 한다.

문제풀이

주택의 일반적인 간주임대료 = (해당 과세기간의 보증금 등 - 3억원)의 적수 $\times 60\% \times 1/365 \times$ 정기에금이자율 - 해당 과세기간의 임대사업부문에서 발생한 금융수익

이 경우 임대보증금의 간주임대료를 계산하는 과정에서 차감하는 “해당 과세기간의 임대사업부문에서 발생한 금융수익”은 수입이자와 할인료 및 배당금의 합계액을 말하며, 유가증권처분이익은 해당하지 아니한다.

- ① 부동산상의 권리의 하나인 지상권과 지역권은 공익사업 관련 여부에 따라 (부동산임대)사업소득 또는 기타소득으로의 과세여부가 결정된다. 즉, 공익사업과 관련하여 지상권 및 지역권(지하 또는 공중에 설정된 권리 포함)의 설정·대여함으로써 발생하는 소득은 기타소득으로 과세하고, 공익사업과 관련이 없는 지상권 및 지역권의 설정·대여 소득은 (부동산임대)사업소득으로 과세한다.
- ③ 부동산임대업에서 발생한 결손금은 다른 종합소득금액에서 공제받을 수 없으나, 예외적으로 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 다른 종합소득의 종합소득 과세표준을 계산할 때 법정순서(근로소득 → 연금소득 → 기타소득 → 이자소득 → 배당소득)에 따라 공제한다.
- ④ 부부 합산하여 2주택이므로, 1주택을 임대하고 받은 임대료에 대하여는 과세하여야 하나, 2천만원 이하인 경우에는 2018년까지는 비과세를 적용하였으나, 2019년부터는 14%분리과세대상으로 바뀌어 1,800만원에 대하여도 소득세를 14% 분리과세한다. 다만, 종합과세를 선택할 수 있다.

정답 ⑤

04 「소득세법」상 거주자의 부동산과 관련된 사업소득에 관한 설명으로 옳은 것은?

제31회

- ① 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 주택 수에 관계없이 과세하지 아니한다.
- ② 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 대여함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득으로 한다.
- ③ 부동산임대업에서 발생하는 사업소득의 납세지는 부동산 소재지로 한다.
- ④ 국내에 소재하는 논·밭을 작물 생산에 이용하게 함으로써 발생하는 사업소득은 소득세를 과세하지 아니한다.
- ⑤ 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다.

문제풀이

- ① 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 주택 수에 관계없이 과세한다.
- ② 공익사업과 관련하여 지상권 및 지역권의 설정·대여소득은 기타소득으로 한다.
- ③ 소득세법상 납세지는 기본적으로 거주자의 주소지이다.
- ⑤ 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 근로소득금액, 연금소득금액, 기타소득금액, 이자소득금액, 배당소득금액 順으로 공제한다.

정답 ④

05 「소득세법」상 부동산임대업에서 발생한 소득에 관한 설명으로 틀린 것은?

제33회

- ① 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 공제하지 않는다.
- ② 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하여 회계처리하여야 한다.
- ③ 3주택(주택 수에 포함되지 않는 주택 제외) 이상을 소유한 거주자가 주택과 주택부수토지를 임대(주택부수토지만 임대하는 경우 제외)한 경우에는 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액(간주임대료)을 총수입금액에 산입한다.
- ④ 간주임대료 계산 시 3주택 이상 여부 판정에 있어 주택 수에 포함되지 않는 주택이란 주거의 용도로만 쓰이는 면적이 1호 또는 1세대당 40m² 이하인 주택으로서 해당 과세기간의 기준시가가 2억원 이하인 주택을 말한다.
- ⑤ 해당 과세기간에 분리과세 주택임대소득이 있는 거주자(종합소득과세표준이 없거나 결손금이 있는 거주자 포함)는 그 종합소득 과세표준을 그 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지 신고하여야 한다.

문제풀이

- ③ 3주택(주택 수에 포함되지 않는 주택 제외) 이상을 소유하고 보증금 등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우 그 보증금 등을 사업소득금액을 계산할 때 총수입금액에 산입하므로, 3주택(주택 수에 포함되지 않는 주택 제외) 이상을 소유한 거주자가 주택과 주택부수토지를 임대(주택부수토지만 임대하는 경우 제외)한 경우에는 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액(간주임대료)을 총수입금액에 산입하지 않는다.

정답 ③

- 06 주택임대사업자인 거주자 甲의 국내주택 임대현황**(A, B, C 각 주택의 임대기간: 2026.1.1.~2026.12.31.)을 참고하여 계산한 주택임대에 따른 2026년 귀속 사업소득의 총수입금액은?
(단, 법령에 따른 적격증명서류를 수취·보관하고 있고, 기획재정부령으로 정하는 이자율은 연 4%로 가정하며 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음) 제34회

구분 (주거전용면적)	보증금	월세 ¹⁾	기준시가
A주택(85㎡)	3억원	50만원	5억원
B주택(40㎡)	1억원	-	2억원
C주택(109㎡)	5억원	100만원	7억원

1) 월세는 매월 수령하기로 약정한 금액임

- ① 0원 ② 16,800,000원 ③ 18,000,000원
④ 32,400,000원 ⑤ 54,000,000원

문제풀이

- ㉠ 부동산임대사업소득금액의 총수입금액(1,800만원) = 임대료(1,800만원) + 간주임대료 + 관리비수입(공공요금 제외) + 보험차익
㉡ 임대료(1,800만원) = A주택과 C주택의 월임대료 합계액 150만원 × 12개월
㉢ B주택의 주거용 전용면적이 40㎡이하 이면서 기준시가 2억원 이하인 주택이므로 전세보증금에 대한 간주임대료 계산 시 주택 수에서 제외된다. 해당 문제는 2주택으로 보기 때문에, 간주임대료를 총수입금액에 포함하지 않는다.

정답 ③

- 07 다음은 거주자 甲이 소유하고 있는 상가건물 임대차에 관한 자료이다. 부동산임대업의 사업소득을 장부에 기장하여 신고하는 경우 2026년도 부동산임대업의 총수입금액은? (단, 법령에 따른 적격증명서류를 수취·보관하고 있으며, 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음) 제33회

- 임대기간: 2026.1.1.~2026.12.31.
- 임대계약 내용: 월임대료 1,000,000원 / 임대보증금 500,000,000원
- 임대부동산(취득일자: 2025.1.23.)
 - 건물 취득가액: 200,000,000원
 - 토지 취득가액: 300,000,000원
- 기획재정부령으로 정하는 이자율: 연 6%
- 임대보증금 운용수익: 수입이자 1,000,000원 / 유가증권처분이익 2,000,000원

- ① 18,000,000원 ② 29,000,000원 ③ 30,000,000원
 ④ 39,000,000원 ⑤ 40,000,000원

문제풀이

- 부동산임대 사업소득금액 = 총수입금액 - 필요경비
- 총수입금액(2,900만원) = 임대료(1,200만원) + 간주임대료(1,700만원) + 관리비수입*(공공요금 제외) + 보험차익*
 * 관리비수입과 보험차익은 조건에 제시되지 않았다.
- 임대료 = 월임대료 1,000,000원 × 12개월 = 1,200만원
- 주택 이외 부동산 또는 그 부동산상의 권리 등 대여의 경우 간주임대료 1,700만원(총수입금액에 산입할 금액) = (해당 과세기간의 보증금등의 적수 5억원 - 임대용부동산의 매입비 2억원) × 임대기간 1(365/365) × 정기에금이자율(6%)
 - 해당 과세기간의 해당 임대사업부분에서 발생한 수입이자와 할인료 및 배당금의 합계액 등 금융수익*(수입이자 100만원)
 * 유가증권처분이익은 공제되는 금융수익에 포함하지 않는다.

정답 ②

08 소득세법령상 거주자의 부동산과 관련된 사업소득에 관한 설명으로 옳은 것은?

제35회

- ① 해당 과세기간의 종합소득금액이 있는 거주자(종합소득 과세표준이 없거나 결손금이 있는 거주자를 포함한다)는 그 종합소득 과세표준을 그 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 하며, 해당 과세기간에 분리과세 주택임대소득이 있는 경우에도 이를 적용한다.
- ② 공장재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당되지 않는다.
- ③ 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제한다.
- ④ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 설정함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득에 해당한다.
- ⑤ 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하지 않고 회계처리하여야 한다.

문제풀이

- ② 공장재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당한다.
- ③ 해당과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다.
- ④ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 설정함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득에 해당하지 아니하며 기타소득에 해당한다.
- ⑤ 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하여 회계처리하여야 한다.

정답 ①

CHAPTER 3 | 양도소득세

01 소득세법령상 다음의 국내자산 중 양도소득세 과세대상에 해당하는 것을 모두 고른 것은?
(단, 비과세와 감면은 고려하지 않음) 제35회

- ㄱ. 토지 및 건물과 함께 양도하는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 이촉권(해당 이촉권 가액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 별도로 평가하여 신고하지 않음)
- ㄴ. 조합원입주권
- ㄷ. 지역권
- ㄹ. 부동산매매계약을 체결한 자가 계약금만 지급한 상태에서 양도하는 권리

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제풀이

ㄱ, ㄴ, ㄹ은 양도소득세 과세대상이지만, ㄷ. 지역권은 과세대상이 아니다.

정답 ③

02 소득세법령상 거주자의 양도소득세 과세대상은 모두 몇 개인가? (단, 국내소재 자산을 양도한 경우임) 제34회

- 전세권
- 등기되지 않은 부동산임차권
- 사업에 사용하는 토지 및 건물과 함께 양도하는 영업권
- 토지 및 건물과 함께 양도하는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 이촉권(해당 이촉권의 가액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 별도로 평가하여 신고함)

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

문제풀이

- 전세권 : 과세대상
- 등기되지 않은 부동산임차권 : 과세대상 아님
- 사업에 사용하는 토지 및 건물과 함께 양도하는 영업권: 과세대상
- 토지 및 건물과 함께 양도하는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별 조치법」에 따른 이촉권(해당 이촉권의 가액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 별도로 평가하여 신고함): 과세대상 아님(기타소득)

정답 ③

03 「소득세법」상 양도에 해당하는 것으로 옳은 것은?

제26회

- ① 법원의 확정판결에 의하여 신탁해지를 원인으로 소유권이전등기를 하는 경우
- ② 법원의 확정판결에 의한 이혼위자료로 배우자에게 토지의 소유권을 이전하는 경우
- ③ 공동소유의 토지를 공유자지분 변경없이 2개 이상의 공유토지를 분할하였다가 공동지분의 변경없이 그 공유토지를 소유지분별로 단순히 재분할 하는 경우
- ④ 본인 소유자산을 경매·공매로 인하여 자기가 재취득하는 경우
- ⑤ 매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 환원될 경우

문제풀이

법원의 확정판결에 의한 이혼위자료로 배우자에게 토지의 소유권을 이전하는 것은 대물변제이므로 양도로 본다.

- ① 신탁은 유상으로 이전한 것이 아니므로 등기이전의 원인이 매매·교환 등으로 되어 있다 하더라도 양도로 보지 아니한다.
- ③ 공동소유의 토지를 공유자지분 변경없이 2개 이상의 공유토지를 분할하였다가 공동지분의 변경없이 그 공유토지를 소유지분별로 단순히 재분할 하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.
- ④ 자기가 경매·공매로 재취득하는 경우에는 양도로 보지 않는다.
- ⑤ 매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 확정되어 환원되는 경우에는 양도로 보지 아니한다.

정답 ②

04 「소득세법」상 양도에 해당하는 것은? (단, 거주자의 국내자산으로 가정함)

제28회

- ① 「도시개발법」이나 그 밖의 법률에 따른 환지처분으로 지목이 변경되는 경우
- ② 부담부 증여 시 그 증여가액 중 채무액에 해당하는 부분을 제외한 부분
- ③ 「소득세법 시행령」 제151조 제1항에 따른 양도담보계약을 체결한 후 채무불이행으로 인하여 당해 자산을 변제에 충당한 때
- ④ 매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 소유권이 환원되는 경우
- ⑤ 본인 소유 자산을 경매로 인하여 본인이 재취득한 경우

문제풀이

양도담보계약체결 후 채무불이행으로 인하여 당해 자산을 변제에 충당한 때에는 양도로 본다.

정답 ③

- 05 거주자 甲은 국내에 있는 양도소득세 과세대상 X토지를 2013년 시가 1억원에 매수하여 2026년 배우자 乙에게 증여하였다. X토지에는 甲의 금융기관 차입금 5천만원에 대한 저당권이 설정되어 있었으며 乙이 이를 인수한 사실은 채무부담계약서에 의하여 확인되었다. X토지의 증여가액과 증여시 「상속세 및 증여세법」에 따라 평가한 가액(시가)은 각각 2억원이었다. 다음 중 틀린 것은?

제23회 유사, 제30회

- ① 배우자 간 부담부증여로서 수증자에게 인수되지 아니한 것으로 추정되는 채무액은 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분에서 제외한다.
- ② 乙이 인수한 채무 5천만원에 해당하는 부분은 양도로 본다.
- ③ 양도로 보는 부분의 취득가액은 2천5백만원이다.
- ④ 양도로 보는 부분의 양도가액은 5천만원이다.
- ⑤ 甲이 X토지와 증여가액(시가) 2억원인 양도소득세 과세대상에 해당하지 않는 Y자산을 함께 乙에게 부담부증여하였다면 乙이 인수한 채무 5천만원에 해당하는 부분은 모두 X토지에 대한 양도로 본다.

문제풀이

양도소득세 과세대상에 해당하는 자산과 해당하지 아니하는 자산을 함께 부담부증여하는 경우로서 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우 채무액은 다음 계산식에 따라 계산한다.

$$\text{채무액} = \text{총 채무액} \times \frac{\text{과세대상 자산가액}}{\text{총 증여 자산가액}}$$

$$\text{따라서 채무액} = 5\text{천만원} \times \frac{X \text{ 2억원}}{X \text{ 2억원} + Y \text{ 2억원}} = 2\text{천5백만원이다.}$$

정답 ⑤

- 06 「소득세법 시행령」 제162조에서 규정하는 양도 또는 취득의 시기에 관한 내용으로 틀린 것은?

제29회

- ① 제1항 제4호 : 자기가 건설한 건축물에 있어서 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물은 추후 사용승인 또는 임시사용승인을 받는 날
- ② 제1항 제3호 : 기획재정부령이 정하는 장기할부조건의 경우에는 소유권이전등기(등록 및 명의개서를 포함)접수일·인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날
- ③ 제1항 제2호 : 대금을 청산하기 전에 소유권이전등기(등록 및 명의개서를 포함)를 한 경우에는 등기부·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기접수일
- ④ 제1항 제5호 : 상속에 의하여 취득한 자산에 대하여는 그 상속이 개시된 날
- ⑤ 제1항 제9호 : 「도시개발법」에 따른 환지처분으로 교부받은 토지의 면적이 환지처분에 의한 권리면적보다 증가한 경우 그 증가된 면적의 토지에 대한 취득시기는 환지처분의 공고가 있는 날의 다음날

문제풀이

자기가 건설한 건축물에 있어서는 「건축법」 제22조 제2항에 따른 사용승인서 교부일을 양도 또는 취득시기로 한다. 다만, 사용승인서 교부일 전에 사실상 사용하거나 임시사용승인을 받은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 임시사용승인을 받은 날 중 빠른 날이다. 그러나 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물에 있어서는 그 사실상의 사용일이다.

정답 ①

07 소득세법령상 양도소득세의 양도 또는 취득시기에 관한 내용으로 틀린 것은?

제34회

- ① 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우에는 등기부·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기·등록접수일 또는 명의개서일
- ② 상속에 의하여 취득한 자산에 대하여는 그 상속이 개시된 날
- ③ 대금을 청산하기 전에 소유권이전등기를 한 경우에는 등기부에 기재된 등기접수일
- ④ 자기가 건설한 건축물로서 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물에 있어서는 그 사실상의 사용일
- ⑤ 완성되지 아니한 자산을 양도한 경우로서 해당 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성되지 아니한 경우에는 해당 자산의 대금을 청산한 날

문제풀이

⑤ 완성 또는 확정되지 않은 자산을 양도 또는 취득한 경우로서 해당 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성 또는 확정되지 않은 경우에는 그 목적물이 완성 또는 확정된 날을 취득 및 양도시기로 본다.

정답 ⑤

08 소득세법령상 거주자의 부동산임대 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

제36회

- ㄱ. 부동산임대업에서 발생하는 사업소득이 있는 자가 사업장 소재지를 납세지로 신청한 경우 국세청장 또는 관할지방국세청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업장 소재지를 납세지로 지정할 수 있다.
- ㄴ. 국외에 소재하는 주택 1개만을 소유하는 자의 해당 주택 임대소득은 비과세소득이다.
- ㄷ. 광업재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당되지 않는다.
- ㄹ. 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제풀이

- ㄴ. 국외에 소재하는 주택과 고가주택의 경우에는 주택 수에 관계없이 해당 주택의 임대소득을 과세한다.
 ㄷ. 광업재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당한다.

정답 ②

09 소득세법상 양도소득세 과세대상 자산의 양도 또는 취득의 시기로 틀린 것은?

제32회

- ① 「도시개발법」에 따라 교부받은 토지의 면적이 환지처분에 의한 권리면적보다 증가 또는 감소된 경우 : 환지처분의 공고가 있는 날
 ② 기획재정부령이 정하는 장기할부조건의 경우 : 소유권이전등기(등록 및 명의개서를 포함) 접수일·인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날
 ③ 건축허가를 받지 않고 자기가 건설한 건축물의 경우 : 그 사실상의 사용일
 ④ 「민법」 제245조 제1항의 규정에 의하여 부동산의 소유권을 취득하는 경우 : 당해 부동산의 점유를 개시한 날
 ⑤ 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우 : 등기부·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기·등록 접수일 또는 명의개서일

문제풀이

「도시개발법」에 따라 교부받은 토지의 면적이 환지처분에 의한 권리면적보다 증가 또는 감소된 경우에는 그 증가 또는 감소된 면적의 토지에 대한 취득시기 또는 양도시기는 환지처분의 공고가 있는 날의 다음날로 한다.

정답 ①

10 「소득세법」상 양도소득세 비과세 대상인 1세대 1주택을 거주자 甲이 특수관계 없는 乙에게 다음과 같이 양도한 경우, 양도소득세의 비과세에 관한 규정을 적용할 때 비과세 받을 세액에서 뺄 금액은 얼마인가? (단, 다음 제시된 사항만 고려함)

제22회

- 매매(양도)계약 체결일 : 2026. 7. 10.
- 매매(양도)계약서상의 거래가액 : 3억 5천만원
- 양도시 시가 및 실지거래가액 : 3억원
- 甲의 주택에 양도소득세 비과세에 관한 규정을 적용하지 않을 경우 양도소득 산출세액 : 3천만원

- ① 0원 ② 1천만원 ③ 2천만원 ④ 3천만원 ⑤ 5천만원

문제풀이

거래당사자가 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게 적은 경우에는 해당 자산에 대하여 양도소득세의 비과세에 관한 규정을 적용할 때 비과세 받았거나 받을 세액에서 비과세에 관한 규정을 적용하지 아니하였을 경우의 양도소득 산출세액과 매매계약서의 거래가액과 실지거래가액과의 차액 중 적은 금액을 뺀다.

※ 비과세세액에서 차감할 세액 = 과세액 = Min[비과세규정을 적용하지 아니하였을 경우의 산출세액(3천만원), 매매계약서의 거래가액과 실지거래가액의 차액(3억5천만원 - 3억원 = 5천만원)] = 3천만원

정답 ④

- 11 1세대 1주택 요건을 충족하는 거주자 甲이 다음과 같은 단층 겸용주택(주택은 국내 상시 주거용이며, 수도권 밖의 도시지역 내 존재)을 7억원에 양도하였을 경우 양도소득세가 과세되는 건물면적과 토지면적으로 옳은 것은?** (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않음)

제26회 수정

- 건물 : 주택 80m², 상가 120m²
- 토지 : 건물 부수토지 800m²

- ① 건물 120m², 토지 320m² ② 건물 120m², 토지 400m²
 ③ 건물 120m², 토지 480m² ④ 건물 200m², 토지 400m²
 ⑤ 건물 200m², 토지 480m²

문제풀이

주택면적이 상가면적보다 적으므로 주택면적만 비과세하고, 상가건물 120m²은 과세한다.

이 경우 비과세되는 주택부수토지의 면적은 Min[800m²×80m²/200m²=320m², 80m²×5=400m²]이다.

따라서 과세토지면적은 전체토지면적 800m² - 비과세면적 320m² = 480m²이다.

구분	건물분 비과세	토지분 비과세(1.과 2.중 적은 면적)
주택면적 > 주택 이외 면적	전부 주택(전부 비과세)	1. 총 토지면적 2. 주택정착면적 × 3배 또는 5배(도시지역 밖 10배)
주택면적 ≤ 주택 이외 면적	주택만 주택 (주거부분만 비과세)	1. 토지면적 × (주택면적 ÷ 건물 연면적) 2. 주택정착면적 × 3배 또는 5배(도시지역 밖 10배)

단, 고가주택이 겸용주택인 경우에는 주거면적이 주거이외 면적보다 큰 경우에도 주거부분과 주거이외 부분을 분리하여 과세한다.

정답 ③

12 소득세법 시행령 제155조 ‘1세대 1주택의 특례’에 관한 조문의 내용이다. ()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

제33회

- 영농의 목적으로 취득한 귀농주택으로서 수도권 밖의 지역 중 면지역에 소재하는 주택과 일반 주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 귀농주택을 취득한 날부터 ()년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 제154조 제1항을 적용한다.
- 취학 등 부득이한 사유로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 부득이한 사유가 해소된 날부터 ()년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 제154조 제1항을 적용한다.
- 1주택을 보유하는 자가 1주택을 보유하는 자와 혼인함으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 혼인한 날부터 ()년 이내에 먼저 양도하는 주택은 이를 1세대 1주택으로 보아 제154조 제1항을 적용한다.

① ㄱ: 2, ㄴ: 2, ㄷ: 5

② ㄱ: 2, ㄴ: 3, ㄷ: 10

③ ㄱ: 3, ㄴ: 2, ㄷ: 5

④ ㄱ: 5, ㄴ: 3, ㄷ: 5

⑤ ㄱ: 5, ㄴ: 3, ㄷ: 10

문제풀이

참고 1세대 2주택 특례

구분	2주택 해소기간	비과세대상	비과세 요건
거주이전	종전 주택 취득 후 1년 경과 및 신규 주택 취득일부터 3년 이내	종전의 주택	양도하는 해당 주택만 양도일 현재 2년 이상 보유
동거봉양	합친 날부터 10년 이내	먼저 양도 하는 주택	
혼인	혼인한 날부터 10년 이내		
수도권 밖의 주택	사유해소일부터 3년 이내	일반주택	
상속주택	해소기간 제한 없음 ※ 귀농주택의 경우에는 그 주택을 취득한 날부터 5년 이내에 일반주택을 양도하여야 함		
등록문화유산 주택			
농어촌주택			
장기임대주택			
장기어린이집주택		거주주택	2년 이상 보유 및 보유기간 중 2년 이상 거주

14 「소득세법」상 1세대 1주택(고가주택 제외) 비과세규정에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 거주자의 국내주택을 가정)

- ① 1세대 1주택 비과세규정을 적용하는 경우 부부가 각각 세대를 달리 구성하는 경우에도 동일한 세대로 본다.
- ② 「해외이주법」에 따른 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우 출국일 현재 1주택을 보유하고 있고 출국일로부터 2년 이내에 당해 주택을 양도하는 경우 보유기간요건을 충족하지 않더라도 비과세한다.
- ③ 1주택을 보유하는 자가 1주택을 보유하는 자와 혼인함으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 혼인한 날부터 10년 이내에 먼저 양도하는 주택(보유기간 4년)은 비과세한다.
- ④ 「건축법 시행령」 별표 1 제1호 다목에 해당하는 다가구주택은 해당 다가구주택을 구획된 부분별로 분양하지 아니하고 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우 그 구획된 부분을 각각 하나의 주택으로 본다.
- ⑤ 양도일 현재 건설임대주택 1주택만을 보유하는 1세대는 당해 건설임대주택의 임차일부터 당해 주택의 양도일까지의 거주기간이 5년 이상인 경우 보유기간 요건을 충족하지 않더라도 비과세한다.

문제풀이

다가구주택은 한 가구가 독립하여 거주할 수 있도록 구획된 부분을 각각 하나의 주택으로 본다. 다만, 해당 다가구주택을 구획된 부분별로 분양하지 아니하고 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 그 전체를 하나의 주택으로 본다.

정답 ④

15 소득세법령상 양도소득세 비과세의 배제와 관련하여 미등기양도 제외 자산에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 법원의 결정에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산
- ㄴ. 장기할부조건으로 취득한 자산으로서 그 계약조건에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산
- ㄷ. 「도시개발법」에 따른 도시개발사업이 종료되지 아니하여 토지 취득등기를 하지 아니하고 양도하는 토지
- ㄹ. 건설사업자가 「도시개발법」에 따라 공사용역 대가로 취득한 체비지를 토지구획환지처분공고 후에 양도하는 토지

- ① $\neg, \perp$
② $\perp, \Rightarrow$
③ $\neg, \perp, \Rightarrow$
④ $\neg, \Rightarrow, \Rightarrow$
⑤ $\neg, \perp, \Rightarrow, \Rightarrow$

문제풀이

ㄱ, ㄴ, ㄷ의 경우에는 양도소득세 비과세의 배제와 관련하여 미등기양도 제외 자산에 해당한다. ㄹ의 경우에 건설사업자가 「도시개발법」에 따라 공사용역 대가로 취득한 체비지를 토지구획환지처분공고 전에 양도하는 토지는 미등기양도 제외 자산에 해당하지만, 건설사업자가 「도시개발법」에 따라 공사용역 대가로 취득한 체비지를 토지구획환지처분공고 후에 양도하는 토지는 미등기양도 제외 자산에 해당하지 아니한다.

정답 ③

16 「소득세법」상 거주자의 2025년 양도소득세 비과세에 관한 설명으로 옳은 것은? 제27회 수정

- ① 국내에 1주택만을 보유하고 있는 1세대가 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우 출국일부터 3년이 되는 날 해당 주택을 양도하면 비과세된다.
- ② 법원의 결정에 의하여 양도 당시 취득에 관한 등기가 불가능한 미등기주택은 양도소득세 비과세가 배제되는 미등기양도자산에 해당하지 않는다.
- ③ 직장의 변경으로 세대전원이 다른 시로 주거를 이전하는 경우 6개월간 거주한 1주택을 양도하면 비과세된다.
- ④ 양도 당시 실지거래가액이 15억원인 1세대 1주택의 양도로 발생하는 양도차익 전부가 비과세된다.
- ⑤ 농지를 교환할 때 쌍방 토지가액의 차액이 가액이 큰 편의 3분의 1인 경우 발생하는 소득은 비과세된다.

문제풀이

법률의 규정 또는 법원의 결정에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산은 미등기양도에서 제외한다.

- ① 국내에 1주택만을 보유하고 있는 1세대가 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우 출국일부터 2년 이내에 양도하는 경우에 한하여 비과세된다.
- ③ 직장의 변경으로 세대전원이 다른 시로 주거를 이전하는 경우 1년 이상 거주한 1주택을 양도하는 경우에 한하여 비과세된다.
- ④ 양도당시 주택과 부수토지의 실지거래가액 합계액이 15억원을 초과하는 1세대 1주택인 고가주택의 양도로 발생하는 양도차익은 전부 과세되는 것이 아니고 양도가액에서 12억원을 차감한 가액을 양도가액으로 나눈 비율만큼 안분계산하여 과세한다.
- ⑤ 농지를 교환할 때 쌍방 토지가액의 차액이 가액이 큰 편의 4분의 1인 경우 발생하는 소득이 비과세된다.

정답 ②

17 「소득세법」상 거주자의 양도소득세가 과세되는 부동산의 양도가액 또는 취득가액을 추계조사하여 양도소득 과세표준 및 세액을 경정 또는 경정하는 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

(단, 매매사례가액과 감정가액은 특수관계인과의 거래가액이 아님)

제20회 유사, 제24회

- ① 양도 또는 취득당시의 실지거래가액의 확인을 위하여 필요한 장부·매매계약서·영수증 기타 증빙서류가 없거나 그 중요한 부분이 미비된 경우 추계결정 또는 경정의 사유에 해당한다.
- ② 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액, 기준시가를 순차로 적용한다.
- ③ 매매사례가액은 양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내에 해당 자산과 동일성 또는 유사성이 있는 자산의 매매사례가 있는 경우 그 가액을 말한다.
- ④ 감정가액은 당해 자산에 대하여 감정평가기준일이 양도일 또는 취득일 전후 각 3월 이내이고 2 이상의 감정평가업자가 평가한 것으로서 신빙성이 인정되는 경우 그 감정가액의 평균액으로 한다. 다만, 기준시가가 10억원 이하인 자산(주식등 제외)의 경우에는 하나의 감정평가업자가 평가한 것으로서 신빙성이 있는 것으로 인정되는 감정가액으로 한다.
- ⑤ 환산취득가액은 양도가액을 추계할 경우에는 적용되지만 취득가액을 추계할 경우에는 적용되지 않는다.

문제풀이

환산취득가액이란 (양도당시 실지거래가액·매매사례가액 또는 감정가액 × 취득당시 기준시가 ÷ 양도당시 기준시가)을 말하는 것이다. 따라서 취득가액을 추계할 경우에 적용하나, 양도가액을 추계할 경우에는 적용하지 아니한다.

정답 ⑤

18 2019년에 취득 후 등기한 토지를 2026년 6월 15일에 양도한 경우, 소득세법상 토지의 양도차익계산에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 특수관계자와의 거래가 아님)

제26회

- ① 취득당시 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 매매사례가액, 환산취득가액, 감정가액, 기준시가를 순차로 적용하여 산정한 가액을 취득가액으로 한다.
- ② 양도와 취득시의 실지거래가액을 확인할 수 있는 경우에는 양도가액과 취득가액을 실지거래가액으로 산정한다.
- ③ 취득가액을 실지거래가액으로 계산하는 경우 자본적 지출액은 필요경비에 포함된다.
- ④ 취득가액을 매매사례가액으로 계산하는 경우 취득당시 개별공시지가에 3/100을 곱한 금액이 필요경비에 포함된다.
- ⑤ 양도가액을 기준시가에 따를 때에는 취득가액도 기준시가에 따른다.

문제풀이

- ① 취득당시 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액, 기준시가를 순차로 적용하여 산정한 가액을 취득가액으로 한다.

정답 ①

19 「소득세법」상 거주자의 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 국내소재 부동산의 양도임)

제28회

- ① 같은 해에 여러 개의 자산(모두 등기됨)을 양도하는 경우 양도소득기본공제는 해당 과세기간에 먼저 양도한 자산의 양도소득금액에서부터 순서대로 공제한다. 단, 감면소득금액은 없다.
- ② 「소득세법」 제104조 제3항에 따른 미등기 양도자산에 대하여는 장기보유특별공제를 적용하지 아니한다.
- ③ 「소득세법」 제97조의 2 제1항에 따라 이월과세를 적용받는 경우 장기보유특별공제의 보유기간은 증여자가 해당 자산을 취득한 날부터 기산한다.
- ④ A법인과 특수관계에 있는 주주가 시가 3억원(법인세법 제52조에 따른 시가임)의 토지를 A법인에게 5억원에 양도한 경우 양도가액은 3억원 본다. 단, A법인은 이 거래에 대하여 세법에 따른 처리를 적절하게 하였다.
- ⑤ 특수관계인 간의 거래가 아닌 경우로서 취득가액인 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없어 그 가액을 추계결정 또는 경정하는 경우에는 매매사례가액, 기준시가, 감정가액의 순서에 따라 적용한 가액에 의한다.

문제풀이

취득가액인 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없어 그 가액을 추계결정하는 경우에는 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액, 기준시가의 순서에 따라 적용한 가액에 의한다.

정답 ⑤

20 「소득세법」상 사업소득이 있는 거주자가 실지거래가액에 의해 부동산의 양도차익을 계산하는 경우 양도가액에서 공제할 자본적지출액 또는 양도비에 포함되지 않는 것은? (단, 자본적지출액에 대해서는 법령에 따른 증명서류가 수취·보관되어 있음) 제22회 유사, 제27회

- ① 자산을 양도하기 위하여 직접 지출한 양도소득세과세표준신고서 작성비용
- ② 납부의무자와 양도자가 동일한 경우 「재건축초과이익환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금
- ③ 양도자산의 이용편의를 위하여 지출한 비용(재해·노후화 등 부득이한 사유로 인하여 건물을 재건축한 경우 그 철거비용을 포함한다)
- ④ 양도자산의 취득 후 쟁송이 있는 경우 그 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용으로서 그 지출한 연도의 각 사업소득금액 계산시 필요경비에 산입된 금액
- ⑤ 자산을 양도하기 위하여 직접 지출한 공증비용

문제풀이

양도자산의 취득 후 쟁송이 있는 경우 그 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용은 자본적지출액에 포함되나, 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요한 경비에 산입된 것은 이중공제방지 목적상 필요경비에 제외한다. 나머지 ①과 ⑤는 양도비에 해당하고, ②와 ③은 자본적지출액에 해당한다.

정답 ④

21 소득세법령상 1세대 1주택자인 거주자 甲이 2026년 양도한 국내소재 A주택(조정대상지역이 아니며 등기됨)에 대한 양도소득과세표준은? (단, 2026년에 A주택 외 양도한 자산은 없으며, 법령에 따른 적격증명서류를 수취·보관하고 있고 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음) 제34회

구분	기준시가	실지거래가액
양도시	18억원	25억원
취득시	13억 5,000만원	19억 5,000만원
추가사항	• 양도비 및 자본적 지출액: 5,000만원 • 보유기간 및 거주기간: 각각 5년 • 장기보유특별공제율: 보유기간별 공제율과 거주기간별 공제율은 각각 20%	

- ① 153,500,000원 ② 156,000,000원 ③ 195,500,000원
- ④ 260,000,000원 ⑤ 500,000,000원

문제풀이

- ㉠ 1세대1주택 비과세 요건을 충족한 고가주택의 과세표준을 구하는 문제이다.
 ㉡ 1세대1주택 비과세 요건을 충족한 고가주택의 양도차익(2억 6천만원) = 「소득세법」 제95조 제1항에 따른 양도차익
 (25억 원 - 20억 원 = 5억 원) × (양도가액 25억 원 - 12억 원) / 양도가액 25억 원
 ㉢ 1세대1주택 비과세 요건을 충족한 고가주택의 장기보유특별공제액(1억 400만원) = 「소득세법」 제95조 제1항에 따른
 장기보유특별공제액(양도차익 5억 원 × 40% = 2억 원) × (양도가액 25억 원 - 12억 원) / 양도가액 25억 원
 ㉣ 양도소득금액(1억5천600만원) = 양도차익(2억6천만원) - 장기보유특별공제액(1억 400만원)
 ㉤ 양도소득 과세표준(153,500,000원) = 양도소득금액(1억5천600만원) - 양도소득기본공제(250만원)

정답 ①

22 다음은 거주자 甲의 상가건물 양도소득세 관련 자료이다. 이 경우 양도차익은? (단, 양도차익을 최소화하는 방향으로 필요경비를 선택하고, 부가가치세는 고려하지 않음)

제32회

(1) 취득 및 양도 내역

	실지거래가액	기준시가	거래일자
양도당시	5억원	4억원	2026. 4. 30.
취득당시	확인 불가능	2억원	2023. 3. 7.

(2) 자본적지출액 및 소개비 : 2억 6천만원(세금계산서 수취함)

(3) 주어진 자료 외에는 고려하지 않는다.

- ① 2억원 ② 2억 4천만원 ③ 2억 4천4백만원
 ④ 2억 5천만원 ⑤ 2억 6천만원

문제풀이

- 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에 한정하여 매매사례가액, 감정가액 또는 환산취득가액을 순차적으로 적용한 금액을 적용한다.
- 취득가액을 환산취득가액으로 하는 경우로서 환산취득가액과 필요경비개산공제액의 금액이 자본적지출액과 양도비의 합계액보다 적은 경우에는 자본적지출액과 양도비의 합계액을 필요경비로 할 수 있다.

실지양도가액 5억원

→ 필요경비 2억 6천만원*

→ 양도차익 2억 4천만원

* 실지취득가액 ? → 매매사례가액 → 감정가액 → 환산취득가액

* 환산취득가액 = 양도당시 실지거래가액 5억원 × $\frac{\text{취득당시 기준시가 2억원}}{\text{양도당시 기준시가 4억원}}$ = 2억5천만원

* 필요경비개산공제액 = 취득당시 기준시가 2억원 × 양도물건별 공제율 3% = 600만원

* 필요경비 = Max[자본적지출액 2억6천만원, (환산취득가액 2억5천만원 + 필요경비개산공제액 600만원)]

정답 ②

23 「소득세법」상 거주자가 국내자산을 양도한 경우 양도소득의 필요경비에 관한 설명으로 옳은 것은?

제28회

- ① 취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우 당초 약정에 의한 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득원가에 포함하지 아니한다.
- ② 취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우 자본적지출액도 실지로 지출된 가액에 의하므로 「소득세법」 제160조의 2 제2항에 따른 증명서류를 수취·보관하지 않고, 지출사실이 증명되지 않는 경우에도 이를 필요경비로 인정한다.
- ③ 「소득세법」 제97조 제3항에 따른 취득가액을 계산할 때 감가상각비를 공제하는 것은 취득가액을 실지거래가액으로 하는 경우에만 적용하므로 취득가액을 환산취득가액으로 하는 때에는 적용하지 아니한다.
- ④ 토지를 취득함에 있어서 부수적으로 매입한 채권을 만기 전에 양도함으로써 발생하는 매각차손은 채권의 매매상대방과 관계없이 전액 양도비용으로 인정된다.
- ⑤ 취득세는 납부영수증이 없으면 필요경비로 인정되지 아니한다.

문제풀이

당초 약정에 의한 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 연체료이므로 취득원가에 포함하지 아니한다.

- ② 실제 지출한 자본적지출액이라도 소득세법 및 법인세법상 계산서, 부가가치세법상 세금계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증의 어느 하나에 해당하는 증명서류를 수취·보관하거나 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우에 한하여 공제받는다.
- ③ 2011.1.1. 이후 양도하는 분부터 사업소득 계산상 필요경비로 산입된 감가상각비가 양도소득의 필요경비로 이중공제되지 못하도록 명확화하여 취득가액을 실지거래가액으로 하는 경우뿐만 아니라 매매사례가액·감정가액·환산취득가액을 적용하는 경우에도 취득가액에서 차감한다.
- ④ 토지를 취득함에 있어서 부수적으로 매입한 국민주택채권 및 토지개발채권을 만기 전에 양도함으로써 발생하는 매각차손은 금융기관 외의 자에게 양도한 경우에는 동일한 날에 금융기관에 양도하였을 경우 발생하는 매각차손을 한도로 양도비로 인정한다.
- ⑤ 취득세는 납부영수증이 없는 경우에도 필요경비로 인정된다.

정답 ①

24 「소득세법」상 국내에 있는 자산의 기준시가 산정에 관한 설명으로 틀린 것은?

제30회

- ① 개발사업 등으로 지가가 급등하거나 급등우려가 있는 지역으로서 국세청장이 지정한 지역에 있는 토지의 기준시가는 배율방법에 따라 평가한 가액으로 한다.
- ② 상업용 건물에 대한 새로운 기준시가가 고시되기 전에 취득 또는 양도하는 경우에는 직전의 기준시가에 의한다.
- ③ 「민사집행법」에 의한 저당권실행을 위하여 토지가 경매되는 경우의 그 경락가액이 개별공시지가 보다 낮은 경우에는 그 차액을 개별공시지가에서 차감하여 양도당시 기준시가를 계산한다. (단, 지가 급등 지역 아님)
- ④ 부동산을 취득할 수 있는 권리에 대한 기준시가는 양도자산의 종류를 고려하여 취득일 또는 양도일까지 납입한 금액으로 한다.
- ⑤ 국세청장이 지정하는 지역에 있는 오피스텔의 기준시가는 건물의 종류, 규모, 거래상황, 위치 등을 고려하여 매년 1회 이상 국세청장이 토지와 건물에 대하여 일괄하여 산정·고시하는 가액으로 한다.

문제풀이

부동산을 취득할 수 있는 권리의 기준시가는 취득일 또는 양도일까지 납입한 금액과 취득일 또는 양도일 현재의 프리미엄에 상당하는 금액을 합한 금액이다.

정답 ④

25 「소득세법」상 건물의 양도에 따른 장기보유특별공제에 관한 설명으로 틀린 것은?

제26회

- ① 100분의 70의 세율이 적용되는 미등기 건물에 대해서는 장기보유특별공제를 적용하지 아니한다.
- ② 보유기간이 3년 이상인 등기된 상가건물은 장기보유특별공제를 적용된다.
- ③ 1세대1주택 비과세요건을 충족한 고가주택(보유기간이 2년 6개월)이 과세되는 경우 장기보유특별공제가 적용된다.
- ④ 장기보유특별공제액은 건물의 양도차익에 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한다.
- ⑤ 보유기간이 12년인 등기된 상가건물의 보유기간별 공제율은 100분의 24이다.

문제풀이

1세대1주택 요건을 충족한 고가주택인 경우에도 보유기간 2년 6개월이면 3년 미만 보유로서 장기보유특별공제를 적용하지 아니한다.

1. 장기보유특별공제 대상

적용되는 경우	적용 배제되는 경우
국내에 소재	국외에 소재하는 자산
등기 양도자산	미등기 양도자산
3년 이상 보유한 토지, 건물	3년 미만 보유한 토지, 건물
토지*, 건물, 조합원입주권 (조합원으로부터 취득한 것은 제외)	토지, 건물, 조합원입주권 이외 양도자산

* 비사업용 토지도 공제받을 수 있다.

** 조정대상지역 내 1세대 2주택 및 1세대 3주택: 2022년 5월 10일부터 2026년 5월 9일까지 양도하는 경우에는 공제대상이 된다.

2. 장기보유특별공제액

장기보유특별공제액은 그 자산의 양도차익(조합원입주권을 양도하는 경우에는 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 관리처분계획인가 전 주택분의 양도차익으로 한정)에 보유기간별 공제율(양도소득세가 과세되는 1세대 1주택의 경우에는 보유기간별 공제율 + 거주기간별 공제율)을 곱하여 계산한 금액으로 한다.

㉠ 일반적인 경우

$$\text{장기보유특별공제금액} = \text{양도차익} \times \text{보유기간별 공제율}$$

㉡ 양도소득세가 과세되는 1세대 1주택(보유기간 연 4% + 거주기간 연 4%)

$$\text{장기보유특별공제금액} = \text{양도차익} \times (\text{보유기간별 공제율} + \text{거주기간별 공제율})$$

3. 주택이 아닌 건물을 사실상 주거용으로 사용하는 등의 경우로서 1세대1주택

$$\text{장기보유특별공제금액} = \text{양도차익} \times (\text{보유기간별 공제율} + \text{거주기간별 공제율})$$

주택이 아닌 건물을 사실상 주거용으로 사용하거나 공부상의 용도를 주택으로 변경하는 경우로서 그 자산이 대통령령으로 정하는 1세대 1주택(이에 딸린 토지를 포함)에 해당하는 자산인 경우 장기보유 특별공제액은 그 자산의 양도차익에 다음의 ①에 따른 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한 금액과 ②에 따른 거주기간별 공제율을 곱하여 계산한 금액을 합산한 것을 말한다.

- ① 보유기간별 공제율 : 다음 계산식에 따라 계산한 공제율. 다만, 다음 계산식에 따라 계산한 공제율이 100분의 40보다 큰 경우에는 100분의 40으로 한다.

$$\begin{aligned} & \text{주택이 아닌 건물로 보유한 기간에 해당하는 보유기간별 공제율}(\text{보유연수} \times 2\%) \\ & + \text{주택으로 보유한 기간에 해당하는 보유기간별 공제율}(\text{보유연수} \times 4\%) \end{aligned}$$

- ② 거주기간별 공제율 : 다음 계산식에 따라 계산한 공제율

$$\text{주택으로 보유한 기간 중 거주한 기간에 해당하는 거주기간별 공제율}(\text{거주연수} \times 4\%)$$

정답 ③

26 「소득세법」상 장기보유특별공제와 양도소득기본공제에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 거주자의 국내소재 양도자산을 양도한 경우임) 제24회 수정

- ① 보유기간이 3년 이상인 토지 및 건물(미등기양도자산 제외)에 한정하여 장기보유특별공제가 적용된다.
- ② 1세대 1주택이라도 장기보유특별공제가 적용될 수 있다.
- ③ 상가건물의 장기보유특별공제액은 해당 자산의 양도차익에 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한다.
- ④ 등기된 비사업용토지를 양도한 경우 양도소득기본공제대상이 된다.
- ⑤ 장기보유특별공제 계산시 해당 자산의 보유기간은 그 자산의 취득일부터 양도일까지로 하지 만 「소득세법」 제97조 제4항에 따른 배우자 또는 직계존비속간 증여재산에 대한 이월과세가 적용되는 경우에는 증여한 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산을 취득한 날부터 기산한다.

문제풀이

장기보유특별공제는 3년 이상 보유한 토지와 건물은 물론 2013년부터는 조합원입주권(조합원으로부터 취득한 것 제외)도 관리처분계획인가 및 사업시행계획인가 전 토지분 또는 건물분의 양도차익에 한하여 장기보유특별공제를 적용된다.

정답 ①

27 「소득세법」상 거주자의 국내 소재 1세대 1주택인 고가주택과 그 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은?

제31회

- ① 거주자가 2024년 취득 후 계속 거주한 법령에 따른 고가주택을 2026년 5월에 양도하는 경우 장기보유특별공제의 대상이 되지 않는다.
- ② “고가주택”이란 기준시가 12억원을 초과하는 주택을 말한다.
- ③ 법령에 따른 고가주택에 해당하는 자산의 장기보유특별공제액은 소득세법 제95조 제2항에 따른 장기보유특별공제액에 “양도가액에서 12억원을 차감한 금액이 양도가액에 차지하는 비율”을 곱하여 산출한다.
- ④ 법령에 따른 고가주택에 해당하는 자산의 양도차익은 소득세법 제95조 제1항에 따른 양도차익에 “양도가액에서 12억원을 차감한 금액이 양도가액에 차지하는 비율”을 곱하여 산출한다.
- ⑤ 건축법 시행령 [별표1]에 의한 다가구주택을 구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매 단위로 양도하여 단독주택으로 보는 다가구주택의 경우에는 그 전체를 하나의 주택으로 보아 법령에 따른 고가주택 여부를 판단한다.

문제풀이

양도소득세의 고가주택은 주택과 부수토지의 양도 당시 실지거래가액이 12억원을 초과하는 주택이다. 즉, 기준시가 기준이 아니며, 이는 부동산임대사업소득의 고가주택 기준이다.

정답 ②

28 「소득세법」상 거주자의 양도소득과세표준 계산에 관한 설명으로 옳은 것은?

제29회 수정

- ① 양도소득금액을 계산할 때 부동산을 취득할 수 있는 권리에서 발생한 양도차손은 토지에서 발생한 양도소득금액에서 공제할 수 없다.
- ② 양도차익을 실지거래가액에 의하는 경우 양도가액에서 공제할 취득가액은 그 자산에 대한 감가상각비로서 각 과세기간의 사업소득금액을 계산하는 경우 필요경비에 산입한 금액이 있을 때에는 이를 공제하지 않은 금액으로 한다.
- ③ 양도소득에 대한 과세표준은 종합소득 및 퇴직소득에 대한 과세표준과 구분하여 계산한다.
- ④ 1세대 1주택 비과세 요건을 충족하는 주택의 양도가액이 15억원이고 양도차익이 4억원인 경우 양도소득세가 과세되는 양도차익은 1억6천만원이다.
- ⑤ 2018년 4월 1일 이후 지출한 자본적지출액은 그 지출에 관한 증명서류를 수취·보관하지 않고 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되지 않는 경우에도 양도차익 계산 시 양도가액에서 공제할 수 있다.

문제풀이

양도소득에 대한 과세표준은 종합소득 및 퇴직소득에 대한 과세표준과 구분하여 분류과세한다.

- ① 양도소득금액을 계산할 때 부동산을 취득할 수 있는 권리에서 발생한 양도차손은 같은 부동산등에 속하는 토지에서 발생한 양도소득금액에서 공제할 수 있다.
- ② 양도차익을 실지거래가액에 의하는 경우 양도가액에서 공제할 취득가액은 그 자산에 대한 감가상각비로서 각 과세기간의 사업소득금액을 계산하는 경우 필요경비에 산입한 금액이 있을 때에는 이중 공제 방지를 위하여 이를 취득가액에서 공제한 금액을 취득가액으로 한다.
- ④ 1세대 1주택 비과세 요건을 충족하는 경우에도 고가주택은 비과세를 배제하고 양도가액에서 12억원을 차감한 금액을 양도가액으로 나눈 비율만큼 안분하여 과세한다(소득세법 시행령 제160조제1항). 따라서 양도가액이 15억원이고 양도차익이 4억원인 경우 양도소득세가 과세되는 양도차익은 $4\text{억원} \times (15\text{억원} - 12\text{억원}) \div 15\text{억원} = 8\text{천만원}$ 이다.
- ⑤ 2018년 4월 1일 이후 지출한 자본적지출액과 양도비는 그 지출에 관한 증명서류를 수취·보관하거나 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우에 한하여 양도차익 계산 시 양도가액에서 공제할 수 있다.

정답 ③

- 29** 거주자 甲의 매매(양도일: 2026.5.1.)에 의한 등기된 토지 취득 및 양도에 관한 다음의 자료를 이용하여 양도소득세 과세표준을 계산하면? (단, 법령에 따른 적격증명서류를 수취·보관하고 있으며, 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음)

제33회

항목	기준시가	실지거래가액
양도가액	40,000,000원	67,000,000원
취득가액	35,000,000원	42,000,000원
추가사항	• 양도비용: 4,000,000원 • 보유기간: 2년	

- ① 18,500,000원 ② 19,320,000원 ③ 19,740,000원
- ④ 21,000,000원 ⑤ 22,500,000원

문제풀이

[토지 양도시 양도소득세 과세표준 계산]

양도가액 67,000,000원
 - 필요경비(취득가액 42,000,000원 + 양도비용 4,000,000원)
 = 양도차익 21,000,000원
 - 3년 미만 보유 이므로 장기보유특별공제는 공제되지 않음
 = 양도소득금액 21,000,000원
 - 기본공제 250만원
 = 양도소득세 과세표준 18,500,000원

정답 ①

- 30** 다음 자료를 기초로 할 때 소득세법령상 거주자 甲이 확정신고시 신고할 건물과 토지B의 양도소득과세표준을 각각 계산하면? (단, 아래 자산 외의 양도자산은 없고, 양도소득과세표준 예정신고는 모두 하지 않았으며, 감면소득금액은 없다고 가정함) 제35회

구분	건물(주택아님)	토지A	토지B
양도차익(차손)	15,000,000원	(20,000,000원)	25,000,000원
양도일자	2026.3.10.	2026.5.20.	2026.6.25.
보유기간	1년 8개월	4년 3개월	3년 5개월

- * 위 자산은 모두 국내에 있으며 등기됨
- * 토지A, 토지B는 비사업용 토지 아님
- * 장기보유특별공제율은 6%로 가정함

	건물	토지B
①	0원	16,000,000원
②	0원	18,500,000원
③	11,600,000원	5,000,000원
④	12,500,000원	3,500,000원
⑤	12,500,000원	1,000,000원

문제풀이

- 건물의 양도소득과세표준 계산
 - ㉠ 양도소득금액(15,000,000원) = 양도차익 15,000,000원 - 장기보유특별공제액 0원(3년미만 보유이므로 공제적용 없음)
 - ㉡ 양도소득과세표준 12,500,000원 = 양도소득금액(15,000,000원) - 양도소득기본공제 2,500,000원
- 토지B의 양도소득과세표준 계산
 - ㉠ 양도소득금액(23,500,000원) = 양도차익 25,000,000원 - 장기보유특별공제액 1,500,000원(25,000,000원 × 6%)
 - ㉡ 양도소득과세표준 23,500,000원 = 양도소득금액(23,500,000원) - 양도소득기본공제는 적용 없음(양도소득기본공제는 소득별로 연250만원을 공제하므로 건물에서 이미 공제를 적용받음)
 - ㉢ 23,500,000원 - 토지A에서 발생한 결손금 20,000,000원 = 3,500,000원

정답 ④

31 「소득세법」상 배우자 간 증여재산의 이월과세에 관한 설명으로 옳은 것은?

제32회

- ① 이월과세를 적용하는 경우 거주자가 배우자로부터 증여받은 자산에 대하여 납부한 증여세를 필요경비에 산입하지 아니한다.
- ② 이월과세를 적용받은 자산의 보유기간은 증여한 배우자가 그 자산을 증여한 날을 취득일로 본다.
- ③ 거주자가 양도일로부터 소급하여 10년 이내에 그 배우자(양도 당시 사망으로 혼인관계가 소멸된 경우 포함)로부터 증여받은 토지를 양도할 경우에 이월과세를 적용한다.
- ④ 거주자가 사업인정고시일로부터 소급하여 2년 이전에 배우자로부터 증여받은 경우로서 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 수용된 경우에는 이월과세를 적용하지 아니한다.
- ⑤ 이월과세를 적용하여 계산한 양도소득결정세액이 이월과세를 적용하지 않고 계산한 양도소득결정세액보다 적은 경우에 이월과세를 적용한다.

문제풀이

- ① 증여이월과세를 적용하는 경우 거주자가 배우자로부터 증여받은 자산에 대하여 납부한 증여세는 양도차익 한도 내에서 필요경비에 산입한다.
- ② 증여이월과세를 적용하는 경우 자산의 보유기간은 증여한 배우자가 그 자산을 취득한 날을 취득일로 본다.
- ③ 양도 당시 사망으로 혼인관계가 소멸된 경우에는 증여이월과세를 적용하지 아니한다.
- ⑤ 증여이월과세를 적용하여 계산한 양도소득결정세액이 이월과세를 적용하지 않고 계산한 양도소득결정세액보다 적은 경우에는 증여이월과세를 적용하지 아니한다.

정답 ④

32 다음 자료를 기초로 할 때 소득세법령상 국내 토지 A에 대한 양도소득세에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 甲, 乙, 丙은 모두 거주자임)

제35회

- 甲은 2020.6.20. 토지A를 3억원에 취득하였으며, 2022.5.15. 토지A에 대한 자본적 지출로 5천 만원을 지출하였다.
- 乙은 2024.7.1. 직계존속인 甲으로부터 토지A를 증여받아 2024.7.25. 소유권이전등기를 마쳤다(토지A의 증여 당시 시가는 6억원임).
- 乙은 2026.10.20. 토지A를 甲 또는 乙과 특수관계가 없는 丙에게 10억원에 양도하였다.
- 토지A는 법령상 협의매수 또는 수용된 적이 없으며, 소득세법 제97조의2 양도소득의 필요경비 계산 특례(이월과세)를 적용하여 계산한 양도소득 결정세액이 이를 적용하지 않고 계산한 양도 소득 결정세액보다 크다고 가정한다.

- ① 양도차익 계산시 양도가액에서 공제할 취득가액은 6억원이다.
- ② 양도차익 계산시 甲이 지출한 자본적 지출액 5천만원은 양도가액에서 공제할 수 없다.
- ③ 양도차익 계산시 乙이 납부하였거나 납부할 증여세 상당액이 있는 경우 양도차익을 한도로 필요경비에 산입한다.
- ④ 장기보유 특별공제액 계산 및 세율 적용시 보유기간은 乙의 취득일부터 양도일까지의 기간으로 한다.
- ⑤ 甲과 乙은 양도소득세에 대하여 연대납세의무를 진다.

문제풀이

배우자 또는 직계존비속간 이월과세 특례가 적용되는 경우이다.

- ① 양도차익 계산시 양도가액에서 공제할 취득가액은 3억원이다.
- ② 양도차익 계산시 甲이 지출한 자본적 지출액 5천만원은 양도가액에서 공제할 수 있다.
- ④ 장기보유 특별공제액 계산 및 세율 적용시 보유기간은 甲의 취득일부터 양도일까지의 기간으로 한다.
- ⑤ 甲과 乙은 양도소득세에 대하여 연대납세의무가 없다.

정답 ③

33 거주자 甲은 2019. 10. 20. 취득한 토지(취득가액 1억원, 등기함)를 동생인 거주자 乙(특수관계인임)에게 2022. 10. 1. 증여(시가 3억원, 등기함)하였다. 乙은 해당 토지를 2026. 6. 30. 특수관계가 없는 丙에게 양도(양도가액 10억원)하였다. 양도소득은 乙에게 실질적으로 귀속되지 아니하고, 乙의 증여세와 양도소득세를 합한 세액이 甲이 직접 양도하는 경우로 보아 계산한 양도소득세보다 적은 경우에 해당한다. 소득세법상 양도소득세 납세의무에 관한 설명으로 틀린 것은?

제33회

- ① 乙이 납부한 증여세는 양도차익 계산 시 필요경비에 산입한다.
- ② 양도차익 계산 시 취득가액은 甲의 취득 당사를 기준으로 한다.
- ③ 양도소득세에 대해서는 甲과 乙이 연대하여 납세의무를 진다.
- ④ 甲은 양도소득세 납세의무자이다.
- ⑤ 양도소득세 계산 시 보유기간은 甲의 취득일부터 乙의 양도일까지의 기간으로 한다.

문제풀이

- ① 부당행위계산 부인 특례 중에서 특수관계자간의 증여 후 우회양도의 경우에는 수증자가 부담하는 증여세는 필요경비에 포함하지 않는다.

정답 ①

- 34** 甲이 2024. 3. 5. 특수관계인 乙로부터 토지를 3억 1천만원(시가 3억원)에 취득하여 2026. 10. 5. 甲의 특수관계자인 丙에게 그 토지를 5억원(시가 5억 6천만원)에 양도한 경우 甲의 양도소득금액은 얼마인가? (다만, 토지는 국내 소재의 「소득세법」상 비사업용 토지이고, 취득가액 외의 필요경비는 없으며, 甲·乙·丙은 거주자이고, 배우자 및 직계존비속 관계가 없음) 제21회

- ① 1억 7천 1백만원 ② 1억 9천만원 ③ 2억 2천 5백만원
④ 2억 5천만원 ⑤ 2억 6천만원

문제풀이

부당행위계산부인 : 사례의 甲이 2023. 3. 5. 특수관계인 乙로부터 토지를 3억 1천만원(시가 3억원)에 취득한 경우에는 시가(3억원)와 거래가액(3억 1천만원)의 차액 1천만원(= 3억 1천만원 - 3억원)이 3억원보다 적고, 시가 3억원의 5%인 1천 5백만원보다 적으므로 부당행위계산부인규정을 적용하지 아니한다. 따라서 甲의 취득가액은 3억 1천만원이 된다. 2026. 10. 5. 甲의 특수관계인 丙에게 그 토지를 5억원(시가 5억 6천만원)에 양도한 경우에는 시가(5억 6천만원)와 거래가액(5억원)의 차액 6천만원(= 5억 6천만원 - 5억원)이 3억원보다는 적으나, 시가 5억 6천만원의 5%인 2천 8백만원보다는 크므로 부당행위계산부인규정을 적용한다. 따라서 甲의 양도가액은 양도당시 시가 5억 6천만원이 된다. 또한 3년 미만 보유한 토지이므로 장기보유특별공제를 적용받지 못한다.

[甲의 양도소득금액계산]

양도가액	5억 6천만원
-) 취득가액	3억 1천만원
=) 양도차익	2억 5천만원
-) 장기보유특별공제	0
=) 양도소득금액	2억 5천만원

정답 ④

- 35** 「소득세법」상 거주자인 甲이 국내 소재 토지를 甲의 사촌 형인 거주자 乙에게 양도한다고 가정하는 경우, 이에 관한 설명으로 틀린 것은? 제23회 수정

- ① 만일 甲이 乙에게 토지를 증여한 후, 乙이 이를 그 증여일부터 10년이 지나 다시 타인에게 양도한 경우에는 甲이 그 토지를 직접 타인에게 양도한 것으로 보아 양도소득세가 과세된다.
② 甲이 양도한 토지가 법령이 정한 비사업용토지에 해당하는 경우에도 3년 이상 보유하고 양도하는 경우에는 장기보유특별공제를 적용받을 수 있다.
③ 甲과 乙은 소득세법상 특수관계인에 해당한다.
④ 甲이 「상속세 및 증여세법」에 따라 시가 8억원으로 평가된 토지를 乙에게 7억5천만원에 양도한 경우, 양도차익 계산시 양도가액은 8억원으로 계산한다.
⑤ 해당 토지가 미등기된 것으로 법령이 정하는 미등기양도제외자산이 아니라면 70%의 세율이 적용된다.

문제풀이

- ① 부당행위계산부인의 우회양도는 거주자가 특수관계인(배우자 및 직계존비속 제외)에게 자산을 증여한 후 그 자산을 증여받은 자가 그 증여일부터 10년 이내에 다시 타인에게 양도한 경우에 적용되므로, 10년이 지나서 양도한 경우에는 특례가 적용되지 않는다. 따라서 甲이 그 토지를 직접 타인에게 양도한 것으로 보지 않는다.
- ② 3년 이상 보유하고 양도하는 토지인 경우에는 비사업용 토지에 해당하는 경우에도 2016년부터 장기보유특별공제를 적용받을 수 있다.
- ③ 사촌지간인 甲과 乙은 혈족·인척 등 친족관계로서 특수관계자에 해당한다.
- ④ 특수관계자간 저가양도로서 시가와 대가와의 차액 5천만원이 3억원과 시가 8억원의 5%인 4,000만원 중 적은 금액보다 크므로 부당행위계산부인규정을 적용한다. 따라서 양도가액을 실지거래가액 7억5천만원이 아닌 시가 8억원으로 보아 양도차익을 계산하여야 한다.
 $(8\text{억원} - 7\text{억}5\text{천만원}) > \text{Min}[3\text{억원}, 8\text{억원} \times 5\%] \Rightarrow \text{양도가액을 시가로 계산하여야 한다.}$

정답 ①

36 「소득세법」상 거주자의 국내자산 양도소득세 계산에 관한 설명으로 옳은 것은?

제31회

- ① 부동산에 관한 권리의 양도로 발생한 양도차손은 토지의 양도에서 발생한 양도소득금액에서 공제할 수 없다.
- ② 양도일부터 소급하여 10년 이내에 그 배우자로부터 증여받은 토지의 양도차익을 계산할 때 그 증여받은 토지에 대하여 납부한 증여세는 양도가액에서 공제할 필요경비에 산입하지 아니한다.
- ③ 취득원가에 현재가치할인차금이 포함된 양도자산의 보유기간 중 사업소득금액 계산시 필요경비로 산입한 현재가치할인차금 상각액은 양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제할 필요경비로 본다.
- ④ 특수관계인에게 증여한 자산에 대해 증여자인 거주자에게 양도소득세가 과세되는 경우 수증자가 부담한 증여세 상당액은 양도가액에서 공제할 필요경비에 산입한다.
- ⑤ 거주자가 특수관계인과의 거래(시가와 거래가액의 차액이 5억원임)에 있어서 토지를 시가에 미달하게 양도함으로써 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 때에는 그 양도가액을 시가에 의하여 계산한다.

문제풀이

거주자가 특수관계인과 저가양도에 따른 시가와 거래가액의 차액이 3억원 이상이므로 부당행위계산부인규정을 적용하여 양도가액을 시가에 의하여 계산한다.

- ① 부동산에 관한 권리의 양도로 발생한 양도차손은 토지의 양도에서 발생한 양도소득금액에서 공제할 수 있다.
- ② 증여이월과세규정을 적용하는 경우 기납부 증여세는 양도차익을 한도로 필요경비에 산입한다.
- ③ 양도자산의 보유기간 중 그 자산에 대한 감가상각비 또는 현재가치할인차금 상각액으로서 각 과세기간의 사업소득금액 계산 시 필요경비에 산입하였거나 산입할 금액은 이중공제방지 목적상 필요경비에 산입할 수 없다.
- ④ 증여후 양도의 부당행위계산부인규정을 적용하는 경우 기납부 증여세는 환급해주므로 필요경비에 산입하지 못한다.

정답 ⑤

37 소득세법령상 거주자의 양도소득과세표준에 적용되는 세율에 관한 내용으로 옳은 것은?

(단, 국내소재 자산을 2026년에 양도한 경우로서 주어진 자산 외에 다른 자산은 없으며, 비과세와 감면은 고려하지 않음)

제34회

- ① 보유기간이 6개월인 등기된 상가건물 : 100분의 40
- ② 보유기간이 10개월인 「소득세법」에 따른 분양권 : 100분의 70
- ③ 보유기간이 1년 6개월인 등기된 상가건물 : 100분의 30
- ④ 보유기간이 1년 10개월인 「소득세법」에 따른 조합원입주권 : 100분의 70
- ⑤ 보유기간이 2년 6개월인 「소득세법」에 따른 분양권 : 100분의 50

문제풀이

- ① 보유기간이 6개월인 등기된 상가건물은 100분의 50의 세율이 적용된다.
- ② 보유기간이 1년 미만인 소득세법」에 따른 분양권은 100분의 70의 세율이 적용되므로 옳은 지문이다.
- ③ 보유기간이 1년 6개월인 등기된 상가건물은 100분의 40의 세율이 적용된다.
- ④ 보유기간이 1년 10개월인「소득세법」에 따른 조합원입주권은 100분의 60의 세율이 적용된다.
- ⑤ 보유기간이 2년 6개월인「소득세법」에 따른 분양권은 100분의 60의 세율이 적용된다.

정답 ②

38 「소득세법」상 미등기양도자산에 관한 설명으로 옳은 것은?

제29회

- ① 미등기양도자산도 양도소득에 대한 소득세의 비과세에 관한 규정을 적용할 수 있다.
- ② 건설업자가 「도시개발법」에 따라 공사용역 대가로 취득한 체비지를 토지구획환지처분공고 전에 양도하는 토지는 미등기양도자산에 해당하지 않는다.
- ③ 미등기양도자산의 양도소득금액 계산 시 양도소득 기본 공제를 적용할 수 있다.
- ④ 미등기양도자산은 양도소득세 산출세액에 100분의 70을 곱한 금액을 양도소득 결정세액에 더한다.
- ⑤ 미등기양도자산의 양도소득금액 계산 시 장기보유 특별공제를 적용할 수 있다.

문제풀이

건설업자가 「도시개발법」에 따라 공사용역 대가로 취득한 체비지를 토지구획환지처분공고 전에 양도하는 토지는 미등기양도자산에서 제외한다.

- ① 미등기양도자산은 양도소득에 대한 소득세의 비과세에 관한 규정을 적용하지 않는다.
- ③ 미등기양도자산의 양도소득금액 계산 시 양도소득 기본공제를 적용하지 아니한다.
- ④ 미등기양도자산은 양도소득 과세표준의 100분의 70을 적용하여 계산한 금액을 양도소득 산출세액으로 한다.
- ⑤ 미등기양도자산은 양도소득금액 계산 시 장기보유 특별공제를 적용하지 아니한다.

정답 ②

39 「소득세법」상 미등기양도제외자산을 모두 고른 것은?

제32회

- ㄱ. 양도소득세 비과세요건을 충족한 1세대 1주택으로서 「건축법」에 따른 건축허가를 받지 아니하여 등기가 불가능한 자산
- ㄴ. 법원의 결정에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산
- ㄷ. 「도시개발법」에 따른 도시개발사업이 종료되지 아니하여 토지 취득등기를 하지 아니하고 양도하는 토지

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제풀이

ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 미등기양도자산에서 제외한다.

정답 ⑤

40 「소득세법」상 미등기양도자산(미등기양도제외자산 아님)인 상가건물의 양도에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

제32회

- ㄱ. 양도소득세율은 양도소득 과세표준의 100분의 70
- ㄴ. 장기보유특별공제 적용 배제
- ㄷ. 필요경비개산공제 적용 배제
- ㄹ. 양도소득기본공제 적용 배제

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제풀이

미등기양도인 경우에도 양도차익 계산시 양도가액에서 필요경비개산공제액 또는 실지필요경비를 차감한다 .

정답 ②

41 소득세법령상 거주자의 국내자산 양도에 대한 양도소득세에 관한 설명으로 옳은 것은?

제35회

- ① 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분으로서 양도로 보는 경우에는 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 양도소득세를 신고하여야 한다.
- ② 토지를 매매하는 거래당사자가 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게 적은 경우에는 해당 자산에 대하여 「소득세법」에 따른 양도소득세의 비과세에 관한 규정을 적용할 때, 비과세 받을 세액에서 '비과세에 관한 규정을 적용하지 아니하였을 경우의 양도소득 산출세액'과 '매매계약서의 거래가액과 실지거래가액과의 차액' 중 큰 금액을 뺀다.
- ③ 사업상의 형편으로 인하여 세대전원이 다른 시·군으로 주거를 이전하게 되어 6개월 거주한 주택을 양도하는 경우 보유기간 및 거주기간의 제한을 받지 아니하고 양도소득세가 비과세된다.
- ④ 토지의 양도로 발생한 양도차손은 동일한 과세기간에 전세권의 양도로 발생한 양도소득금액에서 공제할 수 있다.
- ⑤ 상속받은 주택과 상속개시 당시 보유한 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유한 1세대가 상속 받은 주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다.

문제풀이

- ① 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분으로서 양도로 보는 경우에는 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 양도소득세를 신고하여야 한다.
- ② 토지를 매매하는 거래당사자가 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게 적은 경우에는 해당 자산에 대하여 「소득세법」에 따른 양도소득세의 비과세에 관한 규정을 적용할 때, 비과세 받을 세액에서 '비과세에 관한 규정을 적용하지 아니하였을 경우의 양도소득 산출세액'과 '매매계약서의 거래가액과 실지거래가액과의 차액' 중 적은 금액을 뺀다.
- ③ 근무상 형편(사업상의 형편 제외) 등 부득이한 사유로 인하여 세대전원이 다른 시·군으로 주거를 이전하게 되어 1년 이상 거주한 주택을 양도하는 경우 보유기간 및 거주기간의 제한을 받지 아니하고 양도소득세가 비과세된다.
- ⑤ 상속받은 주택과 상속개시 당시 보유한 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유한 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다.

정답 ④

42 「소득세법」상 거주자의 양도소득세 신고납부에 관한 설명으로 옳은 것은?

제33회 수정

- ① 건물을 신축하고 그 취득일부터 3년 이내에 양도하는 경우로서 감정가액을 취득가액으로 하는 경우에는 그 감정가액의 100분의 3에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 가산한다.
- ② 공공사업의 시행자에게 수용되어 발생한 양도소득세액이 2천만원을 초과하는 경우 납세의무자는 물납을 신청할 수 있다.
- ③ 과세표준 예정신고와 함께 납부하는 때에는 산출세액에서 납부할 세액의 100분의 5에 상당하는 금액을 공제한다.
- ④ 예정신고납부할 세액이 1천 5백만원인 자는 그 세액의 100분의 50의 금액을 납부기한이 지난 후 2개월 이내에 분할납부할 수 있다.
- ⑤ 납세의무자가 법정신고기한까지 양도소득세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우(부정행위로 인한 무신고는 제외)에는 그 무신고납부세액에 100분의 20을 곱한 금액을 가산세로 한다.

문제풀이

- ① 건물을 신축하고 그 취득일부터 5년 이내에 양도하는 경우로서 감정가액을 취득가액으로 하는 경우에는 그 감정가액의 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 가산한다.
- ② 양도소득세는 물납이 허용되지 않는다.
- ③ 과세표준 예정신고와 함께 납부하는 때에도 납부할 세액의 100분의 5에 상당하는 금액을 세액공제는 적용하지 않는다.
- ④ 예정신고납부할 세액이 1천만원을 초과하는 자는 그 세액의 1천만원을 초과하는 금액을 납부기한이 지난 후 2개월 이내에 분할납부할 수 있다.
- ⑤ 옳은 지문이다.

정답 ⑤

43 「소득세법」상 거주자의 양도소득과세표준의 신고 및 납부에 관한 설명으로 옳은 것은?

제27회

- ① 2026년 3월 21일에 주택을 양도하고 잔금을 청산한 경우 2026년 6월 30일에 예정신고할 수 있다.
- ② 확정신고납부시 납부할 세액이 1천 6백만원인 경우 6백 만원을 분납할 수 있다.
- ③ 예정신고납부시 납부할 세액이 2천만원인 경우 분납할 수 없다.
- ④ 양도차손이 발생한 경우 예정신고하지 아니한다.
- ⑤ 예정신고하지 않은 거주자가 해당 과세기간의 과세표준이 없는 경우 확정신고하지 아니한다.

문제풀이

양도소득세 납부세액이 1,000만원을 초과하는 경우로서 납부할 세액이 2천만원 이하인 때 분할납부가능세액은 1,000만원 을 초과하는 금액인 600만원을 분납할 수 있다.

- ① 2026년 3월 21일에 주택을 양도한 경우 예정신고기한은 양도일이 속한 달의 말일부터 2개월 이내인 2026년 5월 31일이다.
- ③ 양도소득세 납부세액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 확정신고는 물론 예정신고인 경우에도 분할납부할 수 있다.
- ④ 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 때에도 예정신고를 하여야 한다.
- ⑤ 해당 과세기간의 양도소득금액이 있는 거주자는 해당 과세기간의 과세표준이 없거나 결손금액이 있는 경우에도 확정신 고를 하여야 한다.

정답 ②

44 소득세법령상 거주자의 양도소득세 신고 및 납부에 관한 설명으로 옳은 것은?

제36회

- ① 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지를 양도할 때 토지거래계약허가를 받기 전에 대금 을 청산한 경우 그 허가일이 속하는 분기의 말일부터 2개월 이내에 양도소득과세표준 예정신 고를 하여야 한다.
- ② 법령에 따른 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분으로서 양도로 보는 경우 그 양도일이 속 하는 반기의 말일부터 3개월 이내에 양도소득과세표준을 신고하여야 한다.
- ③ 양도차손이 발생한 경우 양도소득과세표준 예정신고를 하지 아니한다.
- ④ 해당 과세기간의 양도소득금액이 있는 경우 해당 과세기간의 과세표준이 없다면 양도소득과 세표준 확정신고를 하지 아니한다.
- ⑤ 확정신고납부를 하는 경우 「소득세법」 제107조에 따른 예정신고 산출세액이 있을 때에는 이 를 공제하여 납부한다.

문제풀이

- ① 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지를 양도할 때 토지거래계약하기를 받기 전에 대금을 청산한 경우 그 허가일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 양도소득과세표준 예정신고를 하여야 한다.
- ② 법령에 따른 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분으로서 양도로 보는 경우 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 양도소득과세표준을 신고하여야 한다.
- ③ 양도차손이 발생한 경우에도 양도소득과세표준 예정신고를 하여야 한다.
- ④ 해당 과세기간의 양도소득금액이 있는 경우 해당 과세기간의 과세표준이 없거나 결손금이 있는 경우에도 양도소득과세표준 확정신고를 하여야 한다.
- ⑤ 옳은 지문이다.

정답 ⑤

45 「소득세법」상 거주자의 양도소득세 신고 및 납부에 관한 설명으로 옳은 것은?

제29회

- ① 토지 또는 건물을 양도한 경우에는 그 양도일이 속하는 분기의 말일부터 2개월 이내에 양도소득과세표준을 신고해야 한다.
- ② 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 경우에는 양도소득과세표준 예정신고 의무가 없다.
- ③ 건물을 신축하고 그 신축한 건물의 취득일로부터 5년 이내에 해당 건물을 양도하는 경우로서 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없어 환산취득가액을 그 취득가액으로 하는 경우에는 양도소득세 산출세액의 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 더한다.
- ④ 양도소득과세표준 예정신고 시에는 납부할 세액이 1천만원을 초과하더라도 그 납부할 세액의 일부를 분할납부할 수 없다.
- ⑤ 당해 연도에 누진세율의 적용대상 자산에 대한 예정신고를 2회 이상 한 자가 법령에 따라 이미 신고한 양도소득금액과 합산하여 신고하지 아니한 경우 양도소득세 확정신고를 해야 한다.

문제풀이

양도소득과세표준 예정신고를 한 경우에도 당해 연도에 누진세율의 적용대상 자산에 대한 예정신고를 2회 이상 한 자가 이미 신고한 양도소득금액과 합산하여 신고하지 아니한 경우에는 양도소득세 확정신고를 해야 한다.

- ① 토지 또는 건물을 양도한 경우에는 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 양도소득과세표준을 납세지 관할 세무서장에게 신고해야 한다.
- ② 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 경우에도 양도소득과세표준 예정신고를 하여야 한다.
- ③ 거주자가 건물을 신축하고 그 신축한 건물의 취득일로부터 5년 이내에 해당 건물을 양도하는 경우로서 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없어 환산취득가액을 그 취득가액으로 하는 경우에는 해당 건물 환산취득가액의 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 더한다. 이는 양도소득 산출세액이 없는 경우에도 적용한다.
- ④ 거주자로서 양도소득과세표준 예정신고 또는 확정신고 시 납부할 세액이 각각 1천만원을 초과하는 자는 그 납부할 세액의 일부를 납부기한이 지난 후 2개월 이내에 분할납부할 수 있다.

정답 ⑤

46 「소득세법」상 거주자의 국내 토지에 대한 양도소득과세표준 및 세액의 신고·납부에 관한 설명으로 틀린 것은?

제31회

- ① 법령에 따른 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분으로서 양도로 보는 경우 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 양도소득과세표준을 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 한다.
- ② 예정신고납부를 하는 경우 예정신고 산출세액에서 감면세액을 빼고 수시부과세액이 있을 때에는 이를 공제하지 아니한 세액을 납부한다.
- ③ 예정신고납부할 세액이 2천만원을 초과하는 때에는 그 세액의 100분의 50 이하의 금액을 납부기한이 지난 후 2개월 이내에 분할납부할 수 있다.
- ④ 당해연도에 누진세율의 적용대상 자산에 대한 예정신고를 2회 이상 한 자가 법령에 따라 이미 신고한 양도소득금액과 합산하여 신고하지 아니한 경우에는 양도소득과세표준의 확정신고를 하여야 한다.
- ⑤ 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 경우에도 양도소득 과세표준의 예정신고를 하여야 한다.

문제풀이

거주자가 예정신고를 할 때에는 예정신고 산출세액에서 감면세액을 빼고 수시부과세액이 있을 때에는 이를 공제하여 납부한다.

정답 ②

47 「소득세법」상 거주자의 양도소득세 징수와 환급에 관한 설명으로 옳은 것은?

제33회

- ① 과세기간별로 이미 납부한 확정신고세액이 관할세무서장이 결정한 양도소득 총결정세액을 초과한 경우 다른 국세에 충당할 수 없다.
- ② 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 경우 관할세무서장이 결정한 양도소득 총결정세액이 이미 납부한 확정신고세액을 초과할 때에는 그 초과하는 세액을 해당 거주자에게 알린 날부터 30일 이내에 징수한다.
- ③ 양도소득세 과세대상 건물을 양도한 거주자는 부담부증여의 채무액을 양도로 보는 경우 예정신고 없이 확정신고를 하여야 한다.
- ④ 양도소득세 납세의무의 확정은 납세의무자의 신고에 의하지 않고 관할세무서장의 결정에 의한다.
- ⑤ 이미 납부한 확정신고세액이 관할세무서장이 결정한 양도소득 총결정세액을 초과할 때에는 해당 결정일로부터 90일 이내에 환급해야 한다.

문제풀이

- ① 과세기간별로 이미 납부한 확정신고세액이 관할세무서장이 결정한 양도소득 총결정세액을 초과한 경우 다른 국세에 충당할 수 있다.
- ② 옳은 지문이다.
- ③ 양도소득세 과세대상 건물을 양도한 거주자는 부담부증여의 채무액을 양도로 보는 경우 양도일이 속하는 달의 말일로부터 3개월 이내에 예정신고하여야 한다.
- ④ 양도소득세 납세의무의 확정은 원칙적으로 납세의무자의 신고에 의하여 확정된다.
- ⑤ 납세지 관할 세무서장은 과세기간별로 「소득세법」 제116조제2항 각 호의 금액의 합계액이 「소득세법」 제93조제3호에 따른 양도소득 총결정세액을 초과할 때에는 그 초과하는 세액을 환급하거나 다른 국세 및 강제징수비에 충당하여야 한다. 즉, 해당 결정일로부터 90일 이내에 환급하여야 하는 것은 아니다.

정답 ②

48 거주자 甲이 국외에 있는 양도소득세 과세대상 X토지를 양도함으로써 소득이 발생하였다. 다음 중 틀린 것은? (단, 해당 과세기간에 다른 자산의 양도는 없음)

제30회

- ① 甲이 X토지의 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 경우에만 해당 양도소득에 대한 납세의무가 있다.
- ② 甲이 국외에서 외화를 차입하여 X토지를 취득한 경우 환율변동으로 인하여 외화차입금으로부터 발생한 환차익은 양도소득의 범위에서 제외한다.
- ③ X토지의 양도가액은 양도 당시의 실지거래가액으로 하는 것이 원칙이다.
- ④ X토지의 양도차익에서 장기보유특별공제액을 공제한다.
- ⑤ X토지의 양도소득금액에서 양도소득 기본공제로 250만원을 공제한다.

문제풀이

국외자산에 대하여는 장기보유특별공제를 적용하지 아니한다.

정답 ④

49 「소득세법」상 양도소득세에 관한 설명으로 옳은 것은?

제27회

- ① 거주자가 국외 토지를 양도한 경우 양도일까지 계속해서 10년간 국내에 주소를 두었다면 양도소득과세표준을 예정신고하여야 한다.
- ② 비거주자가 국외 토지를 양도한 경우 양도소득세 납부의무가 있다.
- ③ 거주자가 국내 상가건물을 양도한 경우 거주자의 주소지와 상가건물의 소재지가 다르다면 양도소득세 납세지는 상가건물의 소재지이다.
- ④ 비거주자가 국내 주택을 양도한 경우 양도소득세 납세지는 비거주자의 국외 주소지이다.
- ⑤ 거주자가 국외 주택을 양도한 경우 양도일까지 계속해서 5년간 국내에 주소를 두었다면 양도소득금액 계산시 장기보유특별공제가 적용된다.

문제풀이

- ② 비거주자는 국내소득에 대하여만 소득세납세의무가 있고, 국외소득에 대하여는 소득세 납세의무가 없다.
- ③ 거주자의 양도소득세 납세지는 주소지이다.
- ④ 비거주자의 양도소득세 납세지는 국내사업장의 소재지로 한다. 다만, 국내사업장이 둘 이상 있는 경우에는 주된 국내사업장의 소재지로 하고, 국내사업장이 없는 경우에는 국내원천소득이 발생하는 장소로 한다.
- ①, ⑤ 국외자산에 대한 양도소득세 납세의무자는 해당 자산의 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 자만 해당하며, 이 경우에도 장기보유특별공제는 적용하지 아니한다.

정답 ①

50 거주자 甲은 2018년에 국외에 1채의 주택을 미화 1십만 달러(취득자금 중 일부 외화 차입)에 취득하였고, 2026년에 동 주택을 미화 2십만 달러에 양도하였다. 이 경우 소득세법상 설명으로 틀린 것은? (단, 甲은 해당 자산의 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소를 둠)

제32회

- ① 甲의 국외주택에 대한 양도차익은 양도가액에서 취득가액과 필요경비개산공제를 차감하여 계산한다.
- ② 甲의 국외주택 양도로 발생하는 소득이 환율변동으로 인하여 외화차입금으로부터 발생하는 환차익을 포함하고 있는 경우에는 해당 환차익을 양도소득의 범위에서 제외한다.
- ③ 甲의 국외주택 양도에 대해서는 해당 과세기간의 양도소득금액에서 연 250만원을 공제한다.
- ④ 甲은 국외주택을 3년 이상 보유하였음에도 불구하고 장기보유특별공제액은 공제하지 아니한다.
- ⑤ 甲은 국외주택의 양도에 대하여 양도소득세의 납세의무가 있다.

문제풀이

국외자산의 양도에 대한 양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제하는 필요경비는 실질취득가액, 자본적지출액 및 양도비를 합한 것으로 한다. 따라서 필요경비개산공제는 적용하지 아니한다.

정답 ①

51 소득세법령상 거주자의 부동산임대 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉮. 부동산임대업에서 발생하는 사업소득이 있는 자가 사업장 소재지를 납세지로 신청한 경우 국세청장 또는 관할지방국세청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업장 소재지를 납세지로 지정할 수 있다.
- ㉯. 국외에 소재하는 주택 1개만을 소유하는 자의 해당 주택 임대소득은 비과세소득이다.
- ㉺. 광업재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당되지 않는다.
- ㉻. 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \geq$ ③ $\perp, \sqsubset$
④ $\neg, \sqsubset, \geq$ ⑤ $\perp, \sqsubset, \geq$

문제풀이

- 나. 국외에 소재하는 주택과 고가주택의 경우에는 주택 수에 관계없이 해당 주택의 임대소득을 과세한다.
- 드. 광업재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당한다.

정답 ②

52 「소득세법」상 거주자(해당 국외자산 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소를 두고 있음)가 2026년에 양도한 국외자산의 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 국외 외화차입금에 의한 취득은 없음) 제31회

- ① 국외에 있는 부동산에 관한 권리로서 미등기 양도자산의 양도로 발생하는 소득은 양도소득의 범위에 포함된다.
- ② 국외토지의 양도에 대한 양도소득세를 계산하는 경우에는 장기보유특별공제액은 공제하지 아니한다.
- ③ 양도 당시의 실지거래가액이 확인되더라도 외국정부의 평가가액을 양도가액으로 먼저 적용한다.
- ④ 해당 과세기간에 다른 자산의 양도가 없을 경우 국외토지의 양도에 대한 양도소득이 있는 거주자에 대해서는 해당 과세기간의 양도소득금액에서 연 250만원을 공제한다.
- ⑤ 국외토지의 양도소득에 대하여 해당 외국에서 과세를 하는 경우로서 법령이 정한 그 국외자산 양도소득세액을 납부하였거나 납부할 것이 있을 때에는 외국납부세액의 세액공제방법과 필요경비 산입방법 중 하나를 선택하여 적용할 수 있다.

문제풀이

국외자산의 양도가액은 그 자산의 양도 당시의 실지거래가액으로 한다. 다만, 양도 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 양도자산이 소재하는 국가의 양도 당시 현황을 반영한 시가에 따르되, 시가를 산정하기 어려울 때에는 그 자산의 종류, 규모, 거래상황 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법에 따른다.

정답 ③

53 소득세법령상 거주자가 2026년에 양도한 국외자산의 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 거주자는 해당 국외자산 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소를 두고 있으며, 국외 외화차입에 의한 취득은 없음) 제35회

- ① 국외자산의 양도에 대한 양도소득이 있는 거주자는 양도소득 기본공제는 적용받을 수 있으나 장기보유특별공제는 적용받을 수 없다.
- ② 국외 부동산을 양도하여 발생한 양도차손은 동일한 과세기간에 국내 부동산을 양도하여 발생한 양도소득금액에서 통산할 수 있다.
- ③ 국외 양도자산이 부동산임차권인 경우 등기여부와 관계없이 양도소득세가 과세된다.
- ④ 국외자산의 양도가액은 그 자산의 양도 당시의 실지거래가액으로 한다. 다만, 양도 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 양도자산이 소재하는 국가의 양도 당시 현황을 반영한 시가에 따르되, 시가를 산정하기 어려울 때에는 그 자산의 종류, 규모, 거래상황 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법에 따른다.
- ⑤ 국외 양도자산이 양도 당시 거주자가 소유한 유일한 주택으로서 보유기간이 2년 이상인 경우에도 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 없다.

문제풀이

- ② 국외 자산 양도시에는 결손금 통산에 관한 규정은 준용되지 않으므로, 국외 부동산을 양도하여 발생한 양도차손은 동일한 과세기간에 국내 부동산을 양도하여 발생한 양도소득금액에서 통산할 수 없다.

정답 ②

54 「소득세법」상 국외자산의 양도에 대한 양도소득세 과세에 있어서 국내자산의 양도에 대한 양도소득세 규정 중 준용하지 않는 것은? 제27회

- ① 비과세 양도소득
- ② 양도소득과세표준의 계산
- ③ 기준시가의 산정
- ④ 양도소득의 부당행위계산
- ⑤ 양도 또는 취득의 시기

문제풀이

기준시가의 산정규정은 국외자산의 양도에 대한 양도소득세의 과세에 관하여는 준용하지 아니한다.

정답 ③

